

โดยที่ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลฯ ข้อ ๔ กำหนดว่า ในข้อบังคับนี้ “เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยมีต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ข้อ ๕ กำหนดว่า ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับนี้ ให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่มิใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น (๑) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (๓) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ในการพิจารณาให้ผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐกิจของผู้เสียหายประกอบด้วย เมื่อสาเหตุที่บุตรของผู้ฟ้องคดีหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นเป็นผลจากทางเดินหายใจส่วนบนอุดตันจากต่อมทอนซิลอักเสบแบบวมโต ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล รวมทั้งเกิดจากความล่าช้าในการรักษาพยาบาล จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้อุปการะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๔ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับดังกล่าว และเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล อ. ซึ่งเป็นหน่วยบริการ เห็นได้ว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีมิได้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต กรณีบุตรชายของผู้ฟ้องคดีได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพโดยไม่ต้องให้ยากระตุ้นหัวใจและได้รับการส่งต่อไปรักษาจนอาการดีขึ้น รู้สึกตัวดี หายใจเองได้ ไม่มีความผิดปกติของสมอง จึงจัดอยู่ในประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับเดียวกัน โดยหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว บุตรของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากแขนขาอ่อนแรง และต้องหยุดพักการเรียน ประกอบกับบุตรของผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๖ ปี ยังอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้ฟ้องคดี การที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องเฝ้าดูแลช่วยเหลือบุตรต่อเนื่องตลอดมา ทำให้สูญเสียโอกาสในการทำงาน แม้อันบุตรของผู้ฟ้องคดีจะสามารถเดินได้ แต่ก็ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงและยังต้องอยู่ในความดูแลของผู้ฟ้องคดี โดยต้องติดตามอาการชักและรับยา



ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีพและการหาเลี้ยงชีพของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึง ความรุนแรงของความเสียหายและฐานะของผู้เสียหายตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและ เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีตามควรแก่กรณี จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพิ่มอีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยประเภท ความเสียหายตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับดังกล่าวก็ตาม กรณีก็เป็นเพียงแนวทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดขึ้น มิได้มีผลผูกพันศาลที่จะเห็นเป็นอย่างอื่นที่จะพิจารณากำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและฐานะของผู้เสียหาย ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับเดียวกัน ในอัตราที่ไม่เกินที่กำหนดในข้อ ๖ ของข้อบังคับ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๙/๒๕๖๗)

๓.๓ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔ กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนิตยสารศาลปกครอง ๑๓๕๕

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่ของเอกชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทำด้วยวิธีการใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่งได้ รวมทั้งในกรณีที่ปรากฏว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน จะออกคำสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเสียมีพิษซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกลิ่นแอมโมเนียซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อันถือได้ว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขและระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ดำเนินการขนย้ายหรือกำจัดออกจากพื้นที่อย่างถูกวิธี หรือกระทำการด้วยวิธีการใด ๆ มิให้มีสิ่งมีพิษ มิให้มีกลิ่น และมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารพิษ รวมทั้งให้ทำแนวกันโดยรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมติดป้ายห้ามคนและสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตราย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง อันเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะอ้างว่ามีบุคคลลักลอบกระทำผิดกฎหมายโดยนำขยะมีพิษมาฝังกลบไว้ในที่ดินพิพาท ก็หาเป็นเหตุให้คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามที่กำหนดในคำสั่ง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าตนไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือเป็นผู้นำขยะมีพิษมาทิ้งในที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่มีผู้ลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมมีพิษในที่ดินของตน ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เข้าตรวจสอบที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากอำเภอเขาย้อยและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีแล้วพบว่า ที่ดินดังกล่าวมีสิ่งปฏิกูลเป็นของเสียที่มีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อน ได้แก่ พลวงและสารประกอบพลวง เบริลเลียมและสารประกอบเบริลเลียม แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม ตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซีลีเนียมและสารประกอบซีลีเนียม เทลลูเรียมและสารประกอบเทลลูเรียม (ไม่รวมของเสียในรูปก้อนโลหะ) ซึ่งถือเป็นวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๒ ของเสียเคมีวัตถุ ลำดับที่ ๒.๒ ที่กำหนดไว้ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับของเสียเคมีวัตถุดังกล่าวมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกลิ่นแอมโมเนียซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ กรณีดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นและสิ่งมีพิษจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันถือได้ว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเมื่อเป็นกรณีที่เหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่ของเอกชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรได้ และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตก็ให้ระบุไว้ในคำสั่งได้ รวมทั้งในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินแปลงพิพาทแก้ไขและระงับเหตุรำคาญภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ ๑) ให้ดำเนินการขนย้ายหรือกำจัดออกจากพื้นที่อย่างถูกวิธี หรือกระทำการด้วยวิธีการใด ๆ มิให้มีสิ่งมีพิษ มิให้มีกลิ่น และมีให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารพิษ ๒) ทำแนวกันโดยรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุพร้อมติดป้ายห้ามคนและสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตรายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า มีบุคคลลักลอบกระทำผิดกฎหมายโดยนำขยะมีพิษมาฝังกลบไว้ในที่ดินพิพาท นั้น โดยที่มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่งได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามกฎหมาย อันเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิไว้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในพื้นที่ของตนเองได้ ตลอดจนมีหน้าที่ป้องกัน ดูแล มิให้ผู้ใดเข้ามากระทำการใด ๆ ในที่ดินพิพาทอันเป็นเหตุให้เกิดสิ่งมีพิษจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันถือได้ว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขและระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นจึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการต่อบุคคลที่กระทำความผิดลักลอบนำขยะมีพิษมาทิ้งฝังกลบในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอย่างนั้น เป็นคนละกรณีกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขและระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินพิพาทที่มีผู้ลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมมีพิษจนเป็นเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน อันเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยอันตรายฯ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องมีคำสั่งไปยังผู้ที่นำของเสียอันตรายมาทิ้งเพื่อให้เกิดพิพาท ฟังไม่ขึ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕/๒๕๖๘)

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขต และร้องเรียนผ่านทางระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทางอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานครว่ามีบุคคลเข้าไปมั่วสุมบริเวณหน้าอาคาร ท. อพาร์ตเมนต์ ดีมสุรา เปิดเครื่องเสียงและส่งเสียงร้องเพลงตั้งแต่เวลาหลัง ๒๔ นาฬิกา เป็นต้นไปจนรุ่งเช้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ซึ่งไม่พบการเปิดเพลงส่งเสียงดังและภายในร้านขายของชำไม่มีเครื่องเสียงหรือรอรอยการติดตั้งเครื่องเสียงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และเมื่อสอบถามห้องที่อยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุดทราบว่าร้านขายของชำที่ถูกร้องเรียนไม่มีการเปิดเพลง ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่พบเหตุรำคาญจากเรื่องเสียงดังกล่าว กรณีย่อมเห็นได้ว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่มาโดยตลอด แต่ก็ไม่พบการกระทำที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นใดร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญจากเสียงในกรณีนี้เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจ



ถือว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ผู้มีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล ในท้องที่ที่เกิดเหตุร้องเรียนจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กำกับการฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผู้ร้องเรียนเช่นเดียวกัน จึงไม่อาจถือว่าผู้กำกับการฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ระงับเหตุรำคาญจากเสียงรบกวนตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในห้องที่อยู่ชั้นที่ ๖ ของอาคารชุด น. คอนโด ซอยเพชรเกษม ๑๑๐ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ติดกับอาคาร ท. อพาร์ทเมนต์ ที่มีนางสาว ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นเจ้าของ โดยชั้นล่างด้านหน้าของอาคารดังกล่าวได้มีการเช่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง รวมทั้งห้องด้านหน้าเปิดเป็นร้านขายของชำและขายสุรา ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล หนองคายพลุ กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตหนองแขม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามลำดับ) ที่ปล่อยปละละเลยให้มีบุคคลเข้าไปมั่วสุมบริเวณหน้าอาคาร ท. อพาร์ทเมนต์ ดื่มสุรา เปิดเครื่องเสียงและส่งเสียงร้องเพลงตั้งแต่เวลาหลัง ๒๔ นาฬิกา เป็นต้นไปจนรุ่งเช้า เป็นผลให้หูและการทำงานของระบบประสาทหูของผู้ฟ้องคดีเสื่อมประสิทธิภาพ และทำให้ผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายจากการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ และต้องเสียโอกาสในการจบการศึกษาล่าช้า จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนและเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน หรือตามที่ศาลมีคำสั่ง และจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ บัญญัติว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า ... (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ... มาตรา ๒๕ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ... (๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ... มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และร้องเรียนผ่านทางระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทางอินเทอร์เน็ตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองแขม



ได้ไปตรวจสอบสถานที่เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วได้ความว่า ห้องชั้นล่างของ ท. อพาร์ทเมนต์ เปิดเป็นร้านขายของชำ แต่ไม่พบการเปิดเพลงส่งเสียงดังและภายในร้านขายของชำไม่มีเครื่องเสียงหรือร่องรอยการติดตั้งเครื่องเสียงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และเมื่อสอบถามร้านค้าที่เป็นห้องที่อยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุดทราบว่าร้านขายของชำที่ถูกร้องเรียนไม่มีการเปิดเพลง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่พบเหตุรำคาญจากเรื่องเสียงดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่มาโดยตลอด แต่ก็ไม่พบการกระทำที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นเหตุรำคาญนั้นอยู่ชั้นล่างสุดของอาคาร ท. อพาร์ทเมนต์ ซึ่งพื้นที่ด้านข้างของอาคารดังกล่าวอยู่ติดกับแนวรั้วระหว่างอาคาร ท. อพาร์ทเมนต์ และอาคาร น. คอนโดที่ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในรั้วอาคารด้านซอยเพชรเกษมที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ อีกทั้ง ห้องที่เปิดเป็นร้านขายของชำไม่มีภาพส่วนใดแสดงให้เห็นว่าจะมีการติดตั้งเครื่องเสียงขนาดใหญ่ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนไปถึงห้องพักของผู้ฟ้องคดีบนชั้น ๖ ของอาคารถัดไปได้ และเห็นได้ชัดแจ้งว่าผู้พักอาศัยในอาคารพิพาทด้านที่หันออกสู่ซอยเพชรเกษม ๑๑๐ และผู้พักอาศัยในอาคาร ๒ แห่ง ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของซอยเพชรเกษม ๑๑๐ ตรงข้ามกับอาคารพิพาทย่อมต้องได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ฟ้องคดีมาก นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบการร้องเรียนอาคารพิพาท โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารที่ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยกับอาคารพิพาท เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจหลายชุดไปดำเนินการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ไม่พบว่ามีกรกระทำผิดตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนแต่อย่างใด ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นใดร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญจากเสียงในกรณีนี้เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ บัญญัติให้ผู้มีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ระงับเหตุรำคาญจากเสียงรบกวนตามพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๖/๒๕๖๘)

๔.๙ เหตุรำคาญจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ (๖) บัญญัติห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวูรเข้าไปในสถานบริการ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๔ วรรคสอง กำหนดให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งมิให้ต่อใบอนุญาต และมีให้ออกใบอนุญาตเป็นเวลาห้าปี ในกรณีที่ สถานบริการปล่อยปละละเลยให้มีการพกวอาวูรป็นเข้าไปในสถานบริการ หรือเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กำหนด ดังนั้น การที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีพฤติการณ์ ปล่อยปละละเลยให้มีการพกวอาวูรป็นเข้าไปในสถานบริการของตนเป็นเหตุให้มีการใช้อวูรป็น จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กำหนด อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน ต่อมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการฯ และข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๕) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งมิให้ ต่ออายุใบอนุญาตและมีให้ออกใบอนุญาตสถานบริการให้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ มีกำหนดระยะเวลาห้าปีได้ตามข้อ ๔ วรรคสอง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ดังนั้น คำสั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาตและมีให้ออกใบอนุญาตสถานบริการให้แก่ผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ระยะเวลาห้าปี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อจัดทำเป็นสถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มี คู่บริการ อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่ง มิให้ต่ออายุใบอนุญาตและมีให้ออกใบอนุญาตสถานบริการมีกำหนดระยะเวลาห้าปี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยที่พระราชบัญญัติสถานบริการฯ มาตรา ๑๖ (๖) บัญญัติห้ามมิให้ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวูรเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง กำหนดห้ามมิให้ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) ... (๓) เปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ... (๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกวอาวูร วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่



ของตน วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิด และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาตและมีให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสถานบริการ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้ว เห็นได้ว่า ในช่วงเวลา ๒๒.๕๑ นาฬิกา มีผู้ใช้บริการทั้งชายหญิง เดินผ่านจุดตรวจค้นอาวุธซึ่งเป็นทางเข้าออกเพียงทางเดียว รวม ๑๑ คน โดยมีพนักงานชายของผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่ตรวจค้นอาวุธจากตัวผู้ใช้บริการชาย แต่ไม่มีพนักงานหญิงทำหน้าที่ตรวจค้นอาวุธจากตัวผู้ใช้บริการที่เป็นผู้หญิง และไม่มีการตรวจค้นอาวุธจากตัวผู้ใช้บริการที่เป็นผู้หญิงแต่อย่างใด อีกทั้งในการตรวจค้นตัวผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ชาย ๘ คน มีการปล่อยให้ผู้ใช้บริการชายคนที่ ๑ และคนที่ ๕ เดินผ่านจุดตรวจค้นอาวุธโดยไม่มีการตรวจค้นตัว แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่ได้ยินยอมให้ผู้ใช้บริการพกพาอาวุธเข้าไปในสถานบริการ และได้ปิดป้ายห้ามพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการ หรือมีจุดรับฝากอาวุธปืนไว้คอยให้บริการก็ตาม แต่การปิดป้ายดังกล่าวไม่อาจยืนยันได้ว่าสถานบริการของผู้ฟ้องคดีเป็นสถานที่ปลอดอาวุธจริง และมีได้เป็นการยืนยันว่าหากไม่มีการตรวจค้นอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดแล้ว จะมีผู้ใช้บริการนำอาวุธปืนที่พกพาไปฝากที่จุดรับฝากทุกคน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยตรวจค้นตัวผู้ที่มาใช้บริการอย่างเข้มงวดกวดขัน ก็จะไม่มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการ พฤติการณ์จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการของตน อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการฯ และข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๕) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ประกอบกับปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจว่า เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ นาฬิกา มีเหตุใช้อาวุธปืนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่สถานบริการของผู้ฟ้องคดี จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเปิดสถานบริการเกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา อันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ ๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ มิให้ต่ออายุใบอนุญาตและมีให้ออกใบอนุญาตสถานบริการให้แก่ผู้ฟ้องคดีมีกำหนดระยะเวลาห้าปี จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าโทษที่ตนได้รับไม่เหมาะสมกับความร้ายแรงของเหตุที่เกิดขึ้น เห็นว่า โดยเหตุที่ข้อ ๔ วรรคสอง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ มิได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจในการไม่ต่อใบอนุญาตหรือมิให้ออกใบอนุญาตเป็นเวลาน้อยกว่าห้าปีได้ หากสถานบริการนั้นปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธปืนและเปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖๑/๒๕๖๓)



กฎหมายว่าด้วยสถานบริการประกอบกับกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขออนุญาต และการดำเนินกิจการสถานบริการ ได้กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาในการอนุญาต และขอต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการไว้เป็นระยะเวลาที่แน่นอนว่า ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอ ต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ คือ ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการยื่นคำขอ ต่ออายุใบอนุญาตภายหลังจากที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุแล้ว จึงเป็นการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต เมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้จะปรากฏว่าอำเภอไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้มารับ ใบอนุญาตฉบับก่อนหน้าซึ่งต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต แต่เมื่อข้อเท็จจริง พิสูจน์ได้ว่า อำเภอได้มีการประสานทางโทรศัพท์ให้ผู้รับอนุญาตมารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม หลายครั้ง แต่ผู้รับอนุญาตได้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายหลังจากใบอนุญาต สิ้นอายุแล้ว กรณีย่อมถือได้ว่าการแจ้งคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาแล้วตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการที่ยื่น พ้นระยะเวลา และการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ยื่นคำขอ จึงชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยของปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ชื่อ “ร้านอาหาร พ.” ตั้งอยู่ตำบลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย (ปัจจุบัน คือ จังหวัดบึงกาฬ) ประเภทสถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มนอกจากนี้จำหน่ายหรือให้บริการ (โดยจัดให้มีการบริการขับร้องเพลงกับลูกค้ หรือยินยอมให้พนักงานอื่นไต่ถามกับลูกค้) ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พร้อมกับยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง และประเภทของสถานบริการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) (ก) (ค) แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ชื่อว่า “ร้าน ต.” ตั้งอยู่ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ประเภทสถานที่ ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มนอกจากนี้จำหน่ายหรือให้บริการ (มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น) โดยหมายเหตุท้ายใบอนุญาตระบุว่า ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต อันเป็นไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๖ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีจึงถือได้ว่าการประกอบ



กิจการสถานบริการของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการข้างต้น ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าวต่อไปในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ คือ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อนายอำเภอพรเจริญ ภายหลังจากที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุแล้ว กรณีจึงเป็นการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจมีคำสั่งให้ต่ออายุใบอนุญาตแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการฯ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคสอง ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุผลเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ตนได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งต้องใช้ประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ จึงไม่อาจยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า อำเภอพรเจริญมิได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับใบอนุญาต มีแต่เพียงการประสานทางโทรศัพท์ให้ผู้ฟ้องคดีมารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แย่งคัดค้านการแจ้งทางโทรศัพท์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบการมารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ต้องรับฟังว่าได้มีการแจ้งคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้ ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่อำเภอพรเจริญจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจนเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติมาโดยตลอด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าจะต้องได้รับหนังสือดังกล่าวก่อนการยื่นคำขอ นั้น เห็นว่า การแจ้งต่อใบอนุญาตเช่นนั้นหากมีจริงก็เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่ใช่หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งต่อผู้ประกอบการ และไม่ใช่ว่าเงื่อนไขในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนจึงจะยื่นคำขอได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๙/๒๕๖๓)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้ประกอบการสถานบริการซึ่งเป็นสถานบันเทิงต้องมีมาตรการในการควบคุมตรวจสอบบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ มิให้เข้าไปใช้บริการอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีหน้าที่ต้องควบคุมและเข้มงวดกวดขันกับเจ้าหน้าที่ของตนเองในการตรวจสอบทางเข้าออกสถานบริการและทางประตูหนีไฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าไปใช้บริการในสถานบริการอย่างเด็ดขาด การอ้างว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้ลักลอบเข้ามาทางประตูหนีไฟนั้น ถือว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ประกอบการที่ไม่เข้มงวดกวดขันเจ้าหน้าที่ของตนเองอย่างเพียงพอ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความปลอดภัย การให้ความคุ้มครองกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเป็นการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ที่เข้าไปในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมุ่งลงโทษผู้ประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ดูแลสถานบริการของผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมโดยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดในสถานบริการจริง อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาให้บุคคลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการหรือไม่ และถือว่ามี ความจำเป็นรีบด่วนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องมีคำสั่งปิดสถานบริการ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก อันถือเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ วรรคสอง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ดังกล่าว ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการและห้ามมิให้เปิดดำเนินการอีกเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบสถานบริการพบว่ามี การกระทำความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) โดยยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์



เข้าไปใช้บริการ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการเขตวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีและบันทึกการจับกุมแล้ว จึงใช้อำนาจตามข้อ ๔ วรรคสอง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ดังกล่าว ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแสดงดนตรี ของผู้ฟ้องคดี และห้ามมิให้เปิดดำเนินการอีกเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่า ในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบภายในสถานบริการของผู้ฟ้องคดีพบบุคคลอายุ ๑๘ ปี จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิการจับกุมให้ผู้ดูแลสถานบริการของผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ดูแลสถานบริการได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการได้ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าตนไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ และมีได้มีเจตนากระทำผิดกฎหมาย แต่มีการลักลอบเข้ามาใช้บริการโดยเข้ามาทางประตูหนีไฟ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการสถานบริการซึ่งเป็นสถานบันเทิง จึงต้องมีมาตรการในการควบคุมตรวจสอบบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ มิให้เข้าไปใช้บริการอย่างเข้มงวด และต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการควบคุมและเข้มงวดกวดขันกับเจ้าหน้าที่ของตนเองในการตรวจสอบทางเข้าออกสถานบริการและทางประตูหนีไฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าไปใช้บริการในสถานบริการอย่างเด็ดขาด กรณีจึงต้องถือว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่เข้มงวดกวดขันเจ้าหน้าที่ของตนเองอย่างเพียงพอ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีและห้ามมิให้เปิดดำเนินการอีกเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า แม้ตามบันทึกการจับกุม ผู้ดูแลสถานบริการของผู้ฟ้องคดีจะรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ให้การรับสารภาพตามบันทึกการจับกุมดังกล่าว จึงไม่อาจนำบันทึกการจับกุมข้างต้นมาอ้างเป็นพยานหลักฐานได้นั้น เมื่อในใบอนุญาตระบุเงื่อนไขไว้ว่า หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอาจมีการพิจารณาให้เพิกถอนใบอนุญาตนี้ได้ ดังนั้น เมื่อผู้ดูแลสถานบริการของผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำผิด ณ สถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถใช้บันทึกการจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานในการออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความปลอดภัย การให้ความคุ้มครอง



กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดทั้งเป็นการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ที่เข้าไปในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมุ่งลงโทษผู้ประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เมื่อผู้ดูแลสถานบริการของผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมโดยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดในสถานบริการของผู้ฟ้องคดีจริง กรณีจึงถือว่ามีความจำเป็นรีบด่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องมีคำสั่งปิดสถานบริการของผู้ฟ้องคดี เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๘/๒๕๖๗)

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

การประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อผู้ฟ้องคดีใช้อาคารที่ก่อสร้างประกอบกิจการตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ โดยให้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งตลาดให้ถูกต้อง หากผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการตลาดไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ทั้งนี้ แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอ้างบทอาศัยอำนาจในการออกคำสั่งดังกล่าวคลาดเคลื่อน แต่ยังไม่ถึงขนาดจะทำให้คำสั่งที่ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นต้องตกเป็นการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ สำหรับกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสถานที่ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประกอบกิจการตลาดดังกล่าวนั้น กรณีนี้มีผลทำให้การประกอบกิจการตลาดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการมาก่อนหน้านั้นเปลี่ยนไปเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นได้ และไม่มีผลทำให้คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการประกอบกิจการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เปลี่ยนไปเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายได้แต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารโครงสร้างไม้ไผ่หลังคามุงใบหญ้าคา เพื่อใช้ประกอบกิจการอาหารสำเร็จรูปและอาหารตามสั่ง และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ ๒ ซึ่งเจ้าหน้าที่สังกัดนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นหลักฐานใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ใช้ประกอบกิจการตลาดประกอบคำขอดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีว่าอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้อาคารที่ก่อสร้างประกอบกิจการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ฟ้องคดียังคงใช้อาคารที่ก่อสร้างประกอบกิจการตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยื่นขออนุญาตจัดตั้งตลาดให้ถูกต้องด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการกิจการตลาดประเภทที่ ๒ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไปจนกว่าจะได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว หลังจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และยื่นขออนุญาตจัดตั้งตลาดให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการตลาดประเภทที่ ๒ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งไปจนกว่าจะได้รับอนุญาต การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุขฯ และแม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้อ้างบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ดังกล่าว ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี หยุดดำเนินการตลาดไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ไว้ในหนังสือที่แจ้งคำสั่งแก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่การดังกล่าว ยังไม่ถึงขนาดจะทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ฟ้องคดีประกอบ กิจการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น ต้องตกเป็นการอันไม่ชอบ ด้วยกฎหมายไปได้ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขบทอาศัยอำนาจในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ตลาดเคลื่อน เป็นมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖/๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าลักษณะเป็นตลาด ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏตามแผนที่ส่งเขป แสดงสถานที่ตั้งตลาดที่ผู้ฟ้องคดียื่นไปพร้อมกับคำขอว่า บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีใช้ประกอบกิจการตลาด ประกอบด้วยแผงค้าจำนวน ๒๕ แผง แบ่งเป็น ๕ ล็อก โดยมีลักษณะเป็นสถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสี้ยง่าย และมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วย อันเป็นตลาด ตามที่นิยามไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเป็นการประกอบกิจการที่ต้องได้รับ อนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในสถานที่ซึ่งยังมิได้รับอนุญาตให้ใช้ประกอบกิจการตลาดดังกล่าว ย่อมไม่มีผลทำให้การประกอบ กิจการตลาดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการมาก่อนหน้านั้นเปลี่ยนไปเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นได้ กับทั้งไม่มีผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุด การประกอบกิจการนับตั้งแต่วันที่รับคำสั่งจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตถูกต้อง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปลี่ยนไปเป็นการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ. ๖๘/๒๕๖๘)



แม้การประกอบกิจการตลาดจะเป็นการประกอบอาชีพที่บุคคลมีเสรีภาพที่จะกระทำได้ตามที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่การใช้สิทธิเช่นว่านั้นย่อมตกอยู่ในข้อจำกัดได้โดยบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จำเป็นหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ฉะนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องตลาดใช้บังคับในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยกำหนดให้เวลาเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามวันเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ซึ่งแม้จะเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลในการประกอบอาชีพตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ถือเป็นกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดแจ้งที่จะใช้ดุลพินิจกำหนดเวลาเปิดและปิดตลาดได้ทั้งจำนวนวันในแต่ละสัปดาห์และช่วงเวลาในแต่ละวันด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินไปได้ โดยไม่ก่อภาระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเกินกว่ากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งยังไม่มีเหตุจะรับฟังได้ว่าเป็นการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการตลาดที่กำหนดไว้เป็นประเภท ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใด และมีได้จำกัดสิทธิบุคคลเอกชนที่ประกอบกิจการตลาดเพียงรายเดียว กรณีจึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ในส่วนของค่าธรรมเนียมนั้น พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒ (๓) กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔ โดยต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ (ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่ที่มีจำนวนแผงในตลาดไม่เกินหนึ่งร้อยแผง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท (ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่ที่มีจำนวนแผงในตลาดเกินกว่าหนึ่งร้อยแผง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดทั้งประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ในอัตราเดียวกัน คือ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้ระบุจำนวนแผงค้าในตลาด อันมีผลทำให้ผู้ประกอบการตลาดประเภทที่ ๑ ที่มีโครงสร้างอาคารและตลาดประเภทที่ ๒ ที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร ซึ่งแม้จะมีจำนวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน ๑๐๐ แผง ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว และถือเป็นข้อบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลปากคาด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ประกอบกิจการตลาด (ตลาดประเภทที่ ๒) โดยกำหนดให้เปิดทำการได้เฉพาะวันศุกร์ และกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อมา ก่อนที่ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีจะสิ้นผล ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้ตลาดประเภทที่ ๒ เปิดทำการได้เพียงแห่งละ ๑ วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๐๒.๐๐ นาฬิกา และให้เลิกจำหน่ายสินค้าเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา และกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดทั้งประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ในอัตราเดียวกัน คือ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท และกำหนดให้เปิดทำการในวันศุกร์ อีกทั้งกำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดตั้งตลาด ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และอื่น ๆ โดยไม่ระบุว่าเป็นเอกสารใดและไม่กำหนดแบบใบอนุญาตไว้ท้ายเทศบัญญัติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ราษฎร จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และข้อ ๑๘ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว เห็นว่า แม้การประกอบกิจการตลาดจะเป็นการประกอบอาชีพที่บุคคลมีเสรีภาพที่จะกระทำได้ตามที่บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่การใช้สิทธิเช่นนั้น ย่อมตกอยู่ในข้อจำกัดได้โดยบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ใช้บังคับในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยข้อ ๒๐ กำหนดให้การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามวันเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ดังนี้ (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ให้เปิดทำการได้มากกว่าแห่งละ ๑ วันต่อสัปดาห์ โดยให้เริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ น. และให้เลิกจำหน่ายสินค้าเวลา ๒๔.๐๐ น. (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ให้เปิดทำการได้เพียงแห่งละ ๑ วันต่อสัปดาห์ โดยให้เริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ น. และให้เลิกจำหน่ายสินค้าเวลา ๒๔.๐๐ น. ซึ่งแม้จะเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลในการประกอบอาชีพตามที่รับรองไว้ในมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีไว้อย่างชัดแจ้งที่จะใช้ดุลพินิจกำหนดเวลาเปิดและปิดตลาดได้ทั้งจำนวนวันในแต่ละสัปดาห์ และช่วงเวลาในแต่ละวันด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินไปได้ โดยไม่ก่อภาระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเกินกว่ากำลัง



เจ้าหน้าที่และงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละช่วงเวลา และยังไม่มีเหตุที่จะรับฟังได้ว่าเป็นการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อกำหนดในเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการกิจการตลาดที่กำหนดไว้เป็นประเภท โดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใด จึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ในขณะที่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ โดยข้อ ๒ กำหนดให้ค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๖๓ ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ ... (๓) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔ (ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่ที่มีจำนวนแผงในตลาดไม่เกินหนึ่งร้อยแผง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท (ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่ที่มีจำนวนแผงในตลาดเกินกว่าหนึ่งร้อยแผง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ตลาดฯ ขึ้นใช้บังคับในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยกำหนดไว้ในข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด และกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดทั้งประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ในอัตราเดียวกัน คือ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้ระบุจำนวนแผงค้าในตลาด อันมีผลทำให้ผู้ประกอบการกิจการตลาดประเภทที่ ๑ ที่มีโครงสร้างอาคาร และตลาดประเภทที่ ๒ ที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร ซึ่งแม้จะมีจำนวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน ๑๐๐ แผง ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการขัดหรือแย้งกับข้อ ๒ (๓) (ก) ของกฎกระทรวงข้างต้น และเป็นข้อบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนข้อ ๒๘ ของเทศบัญญัติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) ... (๗) อื่น ๆ ตามที่นายกเทศมนตรีกำหนด นั้น เมื่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ให้การประกอบกิจการใดหรือการกระทำใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้ โดยไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกฎกระทรวงฉบับใดกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานใดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงยังไม่มีเหตุที่จะรับฟังได้ว่า ข้อ ๒๘ (๗) ของเทศบัญญัติดังกล่าว เป็นข้อบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๖๓/๒๕๖๘)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ที่มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ และการจำหน่ายซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ ถือเป็นกิจการที่เข้าข่ายการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๗ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อปรากฏว่ามีการประกอบกิจการดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตและได้มีแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข โดยแจ้งให้หยุดประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาตและให้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ผู้ประกอบการไม่ได้ดำเนินการและยังคงประกอบกิจการตลอดมา เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข สั่งให้ผู้ประกอบการหยุดดำเนินการดังกล่าวทันที และต่อมาเมื่อมีการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการเขตสายไหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือสำนักงานเขตสายไหม ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการซ่อมรถจักรยานยนต์คันที่ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เช่น ยาง กระบอกข้าง เต็มลม ไฟรถ นอตรถ เปลี่ยนยาง รวมทั้งมีการติดตั้งอะไหล่ ซ่อม ปะ เปลี่ยนส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ให้แก่ลูกค้า ตั้งอยู่ที่อาคารซึ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ โดยได้จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ในลักษณะที่เป็นการซ่อมเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ที่มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ และการจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ อันเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๗ ๗. (๓) (๔) และ (๗) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นและต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๗ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุข ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตสายไหม ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี พบว่ามีการใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานประกอบกิจการประเภทการซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล (ซ่อมรถจักรยานยนต์) อันเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ นส. ๑) แจ้งผู้ฟ้องคดีให้หยุดประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาต และให้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาต แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด และยังคงประกอบกิจการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่น ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการดังกล่าวทันทีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการซ่อมรถจักรยานยนต์ทันที จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการซ่อมรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และข้อ ๗ ๗. (๓) ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประกอบกับสถานที่ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น และกรมธนารักษ์ได้ขอคืนพื้นที่ดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่บุกรุก จึงวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๕๐/๒๕๖๗)

การประกอบกิจการประเภทหอพักถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตกรุงเทพมหานครจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ใช้บังคับขณะนั้น อีกทั้ง หากสถานประกอบกิจการหอพักนั้นตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในขณะยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการหอพักซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับ แต่ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงการใช้จากอาคารที่พักอาศัยเป็นอาคารหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้ง หอพักยังตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก ดังนั้น คำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการหอพักให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย

